

VOTO

PROCESSO: 48500.000639/2019-07.

INTERESSADA: Cemig Distribuição S.A. – CEMIG D.

RELATOR: Diretor Ricardo Lavorato Tili.

RESPONSÁVEL: DIRETORIA – DIR.

ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela Cemig Distribuição S.A. – Cemig D em face do Auto de Infração nº 17/2020, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização de dispositivos normativos que regulamentam os procedimentos relacionados à micro e minigeração distribuída.

I. RELATÓRIO

Em 13 de abril de 2020, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (“SFE”) lavrou o Auto de Infração (“AI”) nº 17/2020-SFE, aplicando à Cemig Distribuição S.A. (“CEMIG D”) penalidades de multas no valor total de R\$ 13.630.150,66 (treze milhões, seiscentos e trinta mil, cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), em decorrência de ação fiscalizadora que teve como objetivo verificar os procedimentos e critérios adotados pela Distribuidora na aplicação das condições referentes às disposições regulamentares estabelecidas para Micro e Minigeração Distribuída dispostas na Resolução Normativa (“REN”) nº 482, de 2012, bem como os procedimentos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição (“PRODIST”). Adicionalmente, foram consideradas disposições da REN nº 414, de 2010.

2. A Tabela 1 resume as Não Conformidades constantes do Auto de Infração:

Tabela 1: Resumo das Não Conformidades mantidas no AI nº 17/2020-SFE

NC	Fato Gerador / Descrição	REN nº 63, de 2004	Dosimetria (%)	Valor (R\$)
NC.1	Não cumprimento dos prazos de atendimento às unidades consumidoras	Art. 5º, VIII ¹	0,0112	1.941.987,40

¹ **Art. 5º** Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II: [...]



NC	Fato Gerador / Descrição	REN nº 63, de 2004	Dosimetria (%)	Valor (R\$)
NC.2	Não assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica.	Art. 6º, XIII ²	0,032	5.548.535,42
NC.3	Imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão.	Art. 6º, XXIII ³	0,035409	6.139.627,84
Total			0,078609%	13.630.150,66

3. Em 13 de maio de 2020, a autuada interpôs Recurso Administrativo pugnando pelo cancelamento do AI nº 17/2020-SFE e, subsidiariamente, pela conversão da penalidade de multa em advertência, ou a redução da sanção pecuniária.

4. Em 8 de setembro de 2020, em sede de juízo de reconsideração, a SFE reduziu a penalidade de multa ao valor de R\$ 8.629.966,59 (oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Veja-se:

Tabela 2: Penalidades após juízo de reconsideração

NC	Auto de Infração			Juízo de Reconsideração		
	Enquadramento	Dosimetria (%)	Valor (R\$)	Penalidade	Dosimetria (%)	Valor (R\$)
NC.1	Art. 5º, Inciso VIII - Multa Grupo II	0,011200	1.941.987,40	Reduzida	0,006825	1.183.398,57
NC.2	Art. 6º, Inciso XIII - Multa Grupo III	0,032000	5.548.535,42	Reduzida	0,019500	3.381.138,77
NC.3	Art. 6º, Inciso XXIII - Multa Grupo III	0,035409	6.138.627,84	Reduzida	0,023447%	4.065.429,24
Total	-	0,078609%	R\$ 13.630.150,66	Reduzida	0,049772%	R\$ 8.629.966,59

5. Em 28 de setembro de 2020, o Processo foi distribuído ao então Diretor Sandoval Feitosa.

VIII - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

² **Art. 6º.** Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

[...]

XIII - deixar de atender ao mercado consumidor, de forma abrangente, nos termos da legislação e do contrato de concessão;

³ **Art. 6º.** Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

[...]

XXIII - descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º.



6. Em 29 de setembro de 2020, ⁴foi solicitado à Procuradoria Federal junto à ANEEL (“PF/ANEEL”) a emissão de parecer jurídico.
7. Em 8 de outubro de 2020, a PF/ANEEL aprovou o Parecer nº 00311/2020/PFANEEL/PGF/AGU, opinando pelo conhecimento do Recurso Administrativo interposto, para, no mérito, negar provimento, mantendo-se incólume a Decisão proferida pela SFE em juízo de reconsideração (Despacho SFE nº 2.602, de 2020).
8. Em 2 de maio de 2022⁵, a assessoria de diretoria solicitou à SFE a prestação de informações atualizadas sobre como está o desempenho da CEMIG D acerca dos procedimentos relacionados à micro e minigeração distribuída.
9. Em 10 de maio de 2022⁶, a SFE manifestou sua resposta prestando informações atualizadas sobre o desempenho da CEMIG D acerca dos procedimentos relativos à micro e minigeração distribuída.
10. Em 30 de maio de 2022, o Processo foi a mim redistribuído, em razão do término do mandato do Diretor Sandoval Feitosa.
11. Em 21 de julho de 2022, foi realizada uma reunião entre a Cemig-D e meu gabinete, em que a empresa apresentou questões relativas ao processo de aprimoramento e melhorias das atividades associadas à micro e minigeração distribuída, tendo informado apresentar, oportunamente, informações complementares contemplando novos dados estatísticos que tenham o condão de demonstrar a melhoria dos procedimentos para o acesso de GD na sua área de concessão.
12. Ato contínuo⁷, a CEMIG apresentou as informações complementares ao tempo que reitera seu pedido de conversão da penalidade em advertência ou conversão da penalidade em obrigatoriedade de investimento de seu valor no aprimoramento de processos relacionados à GD.

⁴ Memorando nº 290/2020-ASD/ANEEL

⁵ Memorando nº 107/2022-ASD/ANEEL

⁶ Memorando nº 89/2022-SFE/ANEEL,

⁷ 48513.020284/2022-00

13. Considerando as informações complementares apresentadas, minha assessoria solicitou à SRD⁸ e à SFE⁹ avaliação complementar ao AI nº 17/2020, de 13 de abril de 2020, com vistas a subsidiar a análise e instrução do recurso ora pleiteado.
14. Em 14 de dezembro de 2022¹⁰, a SRD encaminhou resposta ao pedido de avaliação complementar.
15. Da mesma forma, a SFE encaminhou sua avaliação em resposta ao pedido.
16. É o Relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

17. O processo consiste na análise de Recurso Administrativo interposto pela Cemig Distribuição S.A. ("CEMIG D") em face do AI nº 17/2020-SFE que aplicou penalidades de multas em decorrência de infrações apuradas após ação fiscalizadora, que teve por objetivo verificar os procedimentos e critérios adotados pela Distribuidora na aplicação das condições referentes às disposições regulamentares estabelecidas para Micro e Minigeração Distribuída.

II.1 – Admissibilidade

18. O Recurso Administrativo é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processuais, razões pelas quais deve ser conhecido.

II.2 – Mérito

Não Conformidade NC.1

19. A NC.1 decorre do descumprimento dos prazos do procedimento de acesso de micro e minigeração distribuída (emissão de parecer de acesso, de realização de vistoria e de conexão das

⁸ 48575.007840/2022-00

⁹ 48510.000330/2023-00

¹⁰ Memorando nº 0377/2022-SRD/ANEEL - 48554.002920/2022-00

instalações), não observando o disposto nos itens¹¹ 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST.

20. Acerca desta temática, a Recorrente manifesta-se no Recurso Administrativo interposto alegando, em síntese, que **(i)** para os atrasos na emissão de pareceres de acesso, realização de vistorias e conexão dos consumidores, as ações necessárias para regularização desses pontos já teriam sido tomadas; e, com base nesse argumento, pugna **(ii)** pela conversão da penalidade pecuniária em advertência, porquanto é a primeira vez que há penalização da CEMIG D motivada pela perda de prazos nos processos de conexão de micro e minigeração distribuída.

21. Atinente ao **item (i)**, verifica-se a não apresentação de novas comprovações para descaracterização das irregularidades constatadas, sendo que a autuada apenas se restringiu a relatar que as ações necessárias já foram tomadas para regularização. Como já bem consagrado nos

¹¹ 2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) não existindo pendências impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminhá-lo por escrito ao acessante, sendo permitido o envio por meio eletrônico, nos seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento da solicitação de acesso:

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

iii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição; e

iv) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição.

b) na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora acessada deve notificar o acessante, formalmente e de uma única vez, sobre todas as pendências a serem solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento das informações pendentes pela distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da notificação formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as partes;

c) na hipótese de a deficiência das informações referenciada no item (b) ser pendência impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) deve ser suspenso a partir da data de recebimento da notificação formal pelo acessante, devendo ser retomado a partir da data de recebimento das informações pela distribuidora acessada.

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante. (...)

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de até 7 (sete) dias a partir da data de realização da vistoria na qual se constate a adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída.



julgamentos dessa Agência, a conduta proativa da fiscalizada para fins de restabelecimento da conformidade regulatória não elide a infração preteritamente comprovada, todavia viabiliza a atenuação de penalidade, como já considerado.

22. No que tange ao **item (ii)**, não é possível a conversão da penalidade de multa em advertência, pois ainda que a empresa atenda ao requisito objetivo (art. 8º, I, da REN nº 63, de 2004)¹², a infração não se enquadra como de pequeno potencial ofensivo (art. 8º, II, da REN nº 63, de 2004).

23. É certo que a inobservância do cumprimento dos prazos para ligação de micro e minigeração distribuídas implica mitigação do direito de acesso dos consumidores à rede de distribuição, o que propicia insatisfação e/ou prejuízos, atingindo 35% (trinta e cinco por cento) do universo de pedidos de acessos à rede de distribuição da CEMIG D (70 casos entre 200 da amostra), o que também afasta a possibilidade, em concreto, de conversão de multa em advertência.

Não Conformidades NC.2

24. A NC.2 decorre do fato de a CEMIG D não assegurar o atendimento de futura demanda de seu mercado de energia elétrica, o que contraria os termos da Cláusula Quarta dos Contratos de Concessão nºs 002, 003, 004 e 005, todos de 1997¹³.

25. No Recurso Administrativo interposto, a autuada alega a inexistência de norma estabelecendo prazo máximo para execução de obras de maior complexidade, o que, ao seu modo de ver, enquadraria a irregularidade apontada ao que dispõe o artigo 34, § 1º, da REN nº 414, de 2010. Por sua vez, a PF/ANEEL rechaça a tese alegada, consoante o que se depreende dos seguintes trechos do Parecer nº 00311/2020/PFANEEL/PGF/AGU:

¹² **Art. 8º** A penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que:

I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e
II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.

¹³ A CONCESSIONÁRIA obriga-se a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE.

26. De fato, a norma vigente não estipula prazo para a distribuidora executar as obras de ampliação que se fizerem necessárias, mas incumbiu a esta elaborar o respectivo cronograma de execução e definir neste o prazo de conclusão dessas obras.

27. Há de se ter em mente que a prestação do serviço assumido pela concessionária deve ser mantida segundo padrões qualitativos e quantitativos homogêneos, o que implica observar o prazo de conclusão estipulado e informado a todo usuário, consoante dispõe a Cláusula Quinta, item II, do Contrato de Concessão, a seguir transcrita:

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA compromete-se a cumprir, além do estabelecido em lei e nas normas regulamentares específicas, as obrigações e encargos seguintes:

[...]

II - realizar, por sua conta e risco, as obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens, operando as instalações e equipamentos correspondentes, de modo a assegurar a continuidade, a regularidade, a qualidade e a eficiência dos serviços. Quando for necessária a realização de obras no seu sistema, para possibilitar o fornecimento solicitado, a CONCESSIONÁRIA informará, por escrito, ao interessado, as condições para a execução dessas obras e o prazo de sua conclusão; (grifei).

[...]

Segunda Subcláusula - Incumbe, ainda, à CONCESSIONÁRIA estabelecer, por sua conta e risco, e realizar, segundo as normas do PODER CONCEDENTE, as modificações e ampliações que se tornarem necessárias para o adequado atendimento de seu mercado consumidor.

26. A SFE pontua na Exposição de Motivos para o AI nº 17/2020-SFE, que a CEMIG D não tem cumprido o prazo estipulado no seu próprio cronograma de execução, ao passo em que se constatou que os serviços têm sido executados conforme a necessidade de atendimento do mercado local, não sendo obedecido o prazo inicial das obras de conexão previsto no planejamento original. Além disso, quando havia necessidade de obra sistêmica para se conectar, a CEMIG D imputava ao acessante a espera até que tal obra fosse inserida em seu planejamento.

27. A SFE expõe, com o que concordo, que a Distribuidora não se ateu aos casos que permitem suspender o prazo de início e término das obras. A REN nº 414, de 2010, não admite a suspensão com base em *“aguardar por planejamento da Distribuidora”*, mas somente nos casos descritos no artigo 35 do mesmo normativo:

Art. 35. Os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, devem ser suspensos, quando:

I – o interessado não apresentar as informações ou não tiver executado as obras sob sua responsabilidade, desde que tais obras inviabilizem a execução das obras pela distribuidora; (Redação dada pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015)

II – cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente;



III – não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; ou

IV – em casos fortuitos ou de força maior.

Parágrafo único. O interessado deve ser comunicado previamente sobre os motivos que ensejaram a suspensão, devendo o prazo ser continuado imediatamente após sanadas as pendências. (Redação dada pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015).

28. Neste contexto, especialmente em decorrência do elevado crescimento da demanda de micro e minigeração distribuída, tem-se que é de primordial relevância que a CEMIG D realize um efetivo planejamento da expansão de seu sistema de distribuição, com o fito de que não seja reprimido o surgimento de novos usuários, mediante a indevida postergação excessiva de acessos à rede de distribuição.

29. Em síntese, comprovou-se nos autos que a Recorrente não vem propiciando o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, razões pelas quais se mantém a NC.2 e correspondente Determinação DT.1¹⁴.

Não Conformidades NC.3

30. A NC.3 decorre do fato de a CEMIG D imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, violando-se o que dispõem os artigos 40, 41, 42 e 43 da REN nº 414, de 2010. Vejam-se:

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo plano de universalização de energia elétrica da distribuidora.

¹⁴ **Determinação (DT.1):**

A Distribuidora precisa redefinir os procedimentos de atendimento às obras de ampliação de transformação (Demais Instalações da Transmissão) e as de menor complexidade, com reorganização de cronogramas e ajustes de prazos das etapas envolvidas, de acordo com o disposto nas Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. As obras de maior complexidade também necessitam ter seus cronogramas reorganizados e os prazos de ligação ajustados para atendimento ao acessante de Micro e Minigeração Distribuída, conforme Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.

Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento; [...]

Art. 43. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e o encargo de responsabilidade da distribuidora.

§ 1º O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global, observadas as normas e padrões a que se referem a alínea “a” do inciso I do art. 27 e os padrões de qualidade da prestação do serviço e de investimento prudente definidos pela ANEEL.

§ 2º Caso a distribuidora ou o interessado opte por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante, devendo ser discriminados e justificados os custos adicionais. [...]

31. No Recurso interposto, a CEMIG D apresenta que esse tipo de obra estaria alinhado ao que dispõe o item 5.2.2, do Módulo 3, do PRODIST, isto é, que o acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade de recomposição do referido sistema, seja em função de limitações dos equipamentos, seja por tempo de recomposição.

32. Efetivamente, as disposições do PRODIST não permitem que custo de flexibilidade operativa seja repassado, por meio Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (“ERD”) ao cliente, tal qual devidamente comprovado pela SFE.

33. Tais obras se encontram previstas no que disciplina o artigo 43, § 2º, da REN nº 414, de 2010, que imputa à Distribuidora arcar com o custo adicional, caso opte por realizar obras



superiores às que são efetivamente necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação.

34. Em contrapartida, a SFE selecionou 94 (noventa e quatro) acessantes da amostra, em que foram imputados custos de flexibilidade operativa e considerou irregularidades somente àqueles que houve participação financeira do cliente, ou seja, aqueles nos quais a CEMIG D cobrou indevidamente os custos, o que correspondeu, ao caso concreto, a 9 (nove) acessantes sobre os quais a CEMIG D não apresentou comprovação de restituição desses custos.

35. A Distribuidora registra que, em 29 de dezembro de 2019, revisou 52 (cinquenta e dois) Pareceres de Acesso válidos, bem como 28 (vinte e oito) solicitações de acesso em andamento que apresentaram a necessidade de obras de recomposição da flexibilidade operativa, retirando os referidos custos e assumindo a responsabilidade sobre estes.

36. Aduz e complementa, ainda, que encaminhou correspondência a todos os clientes envolvidos, informando das modificações técnicas e financeiras em seus pareceres de acesso. Além disso, informa que alterou os procedimentos para 32 (trinta e dois) Pareceres de Acesso negociados (CUSD assinado) que estavam com obras em andamento, tendo encaminhado correspondências aos clientes e apresentando alternativas para conexão.

37. Derradeiramente, salienta que, desde aquela data (29/12/2019), a Distribuidora não inclui mais as obras de recomposição da flexibilidade operativa nos pareceres de acesso, bem como que essas obras não são mais condicionantes para a energização do empreendimento. Entende que cumpriu a Determinação (DT.2)¹⁵ e, assim, pugna pela anulação da multa aplicada.

38. Ocorre, porém, que a SFE comprovou que, embora a CEMIG D alegar que revisou os pareceres de acesso, retirando os custos de flexibilidade operativa, para 9 (nove) clientes da amostra selecionada a Distribuidora não apresentou comprovação de restituição desses custos, o que corrobora o não cumprimento da DT.2.

¹⁵ **Determinação (DT.2):**

A Distribuidora não pode imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante, ainda que por meio de participação financeira no ERD, conforme estabelecem os Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Portanto, a CEMIG-D deve devolver, em dobro e corrigido, os valores pagos a mais pelos acessantes, nos termos do Art. 113, inciso II e §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Dosimetria da sanção pecuniária

39. Compulsando os autos, verifica-se que a SFE realizou escorreita motivação do ato administrativo punitivo, tendo rigorosamente fundamentado as condicionantes da penalidade (art. 15 da REN nº 63, de 2004), além de ter fixado percentuais razoáveis e proporcionais ao caráter de desestímulo inerente às sanções regulatórias e, assim, mantém-se a multa aplicada.

40. Adicionalmente, apresente-se que a SFE diligentemente ponderou condutas envidadas pela Recorrente e tendentes ao restabelecimento da conformidade regulatória para efeito de redução do percentual anteriormente adotado quanto à condicionante “gravidade” da infração, o que implicou sensível diminuição do valor total da multa, sem se perder o foco de razoabilidade e proporcionalidade dos processos administrativos sancionadores.

41. Reitere-se que, consoante abordado ao longo do Voto, e endossando também as manifestações da SFE e da PF/ANEEL, corroboro com as conclusões de impossibilidade de conversão das penalidades de multas em advertências, uma vez que as consequências das infrações abordadas não são consideradas como sendo de pequeno potencial ofensivo (art. 8º, II, da REN nº 63, de 2004).

42. Oportunamente, a SFE informou (Memorando nº 89/2022-SFE/ANEEL) que, por meio de análise amostral dos processos de conexão de micro e minigeração distribuída, que infrações extremamente semelhantes às discutidas neste processo continuam ocorrendo na Distribuidora. Identificou-se que, além do descumprimento dos prazos regulatórios de emissão de pareceres de acesso e de vistoria, perdura o comportamento da CEMIG D de cobrança ao acessante de custos associados a serviços técnicos e administrativos já considerados no cômputo das tarifas de energia elétrica, assim como a incapacidade de atendimento da demanda de acesso de minigerações à rede de distribuição em condições e nos prazos adequados.

Enquadramento das sanções

43. Neste tópico, a Recorrente alega que as Não Conformidades NC.1, NC.2 e NC.3 referem-se ao descumprimento de regras e procedimentos no processo de acesso de micro e minigeração distribuída participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica ao sistema de



distribuição da CEMIG D. Ao final, pugna para que a tipificação da conduta infracional da NC.1 também seja aplicada às NC.2 e NC.3.

44. Primeiramente, reitere-se que a conduta irregular consignada Não Conformidade NC.1 foi tipificada no seguinte dispositivo da REN nº 63, de 2004:

Art. 5º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II: [...]

VIII – descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

45. Por sua vez, as Não Conformidades NC.2 e NC.3 estão tipificadas em diferentes dispositivos da mesma Resolução Normativa, respectivamente, assim sintetizados:

Art. 6º. Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

[...]

XIII – deixar de atender ao mercado consumidor, de forma abrangente, nos termos da legislação e do contrato de concessão;

Art. 6º. Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

[...]

XXIII – descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º

46. A NC.1 refere-se ao descumprimento do prazo para entrega do parecer de acesso aos usuários solicitantes; a NC.2 tem como fato gerador a comprovação de a CEMIG D não assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica; e, derradeiramente, a NC.3 decorre do fato de a Distribuidora imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante.

47. Em síntese, tem-se que, contrariamente ao alegado pela Recorrente, houve a correta e individualizada tipificação das condutas infracionais na REN nº 63, de 2004, e que, por sinal, guardaram efetiva observância aos princípios da tipicidade e da especialidade.

48. Por fim, em consideração as informações complementares encaminhadas pela distribuidora, sobre aprimoramento e melhorias das atividades associadas à micro e minigeração distribuída posteriores ao Auto de Infração, a área técnica em sede de análise do recurso passou a reavaliar mais uma vez os pedidos.



49. No que tange aos aprimoramentos alegados, a área técnica entende que embora as novas informações sobre correções e aprimoramentos demonstrem uma atuação positiva da distribuidora frente à fiscalização realizada, não impacta nas constatações apuradas e nem tem o condão de afastar as não conformidades ou alterar as decisões já tomadas pela superintendência no âmbito do processo.

50. Com efeito, sobre as melhorias na prestação dos serviços de geração distribuída apresentadas, a área técnica informou que já foram consideradas na análise do pedido de reconsideração e que, por essa razão, ocorreu a revisão da dosimetria das penalidades aplicadas.

51. Com relação à conversão das penalidades de multas em advertência, a área técnica esclareceu, no que concordo, que permanece o entendimento de que as Não Conformidades N.1, N.2 e N.3 a CEMIG D não atendem aos critérios do art. 8º¹⁶ da Resolução Normativa nº 63/2004.

52. Com relação ao pedido da CEMIG-D para converter o valor das penalidades em investimentos para aprimoramento de processos relacionados à geração distribuída, em consonância com área técnica entendo que não há mais previsão sobre essa espécie de conversão. Os Termos de Ajustamento de Conduta, que possibilitava esse pleito, foram revogados pela Resolução Normativa nº 712/2016, de 19 de abril de 2016.

53. Adicionalmente, sobre recente análise exarada pela área técnica¹⁷, sobre a avaliação final do Plano de Resultados de Geração Distribuída da Cemig-D referente ao ciclo 2021/2022, a SFE concluiu que embora tenha registrado avanços no atendimento aos prazos regulatórios atinentes ao serviço de geração distribuída, a Distribuidora cumpriu parcialmente as metas pactuadas no plano de resultados. Nessa análise a Cemig-D apresentou resultados positivos em relação aos prazos para todos os serviços de emissão de parecer de acesso. Todavia, quanto ao serviço de vistoria, foi verificado que até o mês de setembro de 2022, a Distribuidora conseguiu cumprir a meta pactuada de 5% para o percentual de serviços executados fora do prazo, mas, no último trimestre de 2022, registrou piora na prestação do serviço.

¹⁶ Art. 8º A penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que: I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.

¹⁷ Nota Técnica nº 23- SFE/ANEEL - 48534.001358/2023-00

54. Assim, da análise do ciclo 2021-2022 supracitado, concordo com as conclusões da SFE de não houve melhorias complementares nos serviços de geração distribuída que sustente nova revisão do Auto de Infração nº 17/2020.

55. Diante do exposto, em linha com as recomendações da área técnica, encaminho decisão no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela Cemig-D em face do AI nº 17/2020-SFE, lavrado pela SFE.

III. DIREITO

56. A Decisão tem amparo nos seguintes dispositivos:

(a) Lei nº 9.427, de 1996; (b) Lei nº 9.784, de 1999 e; (c) Resolução Normativa nº 63, de 2004.

IV. DISPOSITIVO

57. Diante do exposto e do que consta do Processo nº 48500.000639/2019-07, voto por **CONHECER** e, no mérito, **DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo interposto pela Cemig Distribuição S.A. ("CEMIG D") em face do Auto de Infração ("AI") nº 17/2020-SFE, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade ("SFE"), especialmente para os fins de manter as Não Conformidades NC.1, NC.2 e NC.3, nos termos como decidido pela SFE em juízo de reconsideração, bem como a penalidade de multa no valor total de **R\$ 8.629.966,59 (oito milhões, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**, a ser recolhido conforme a legislação, assim como pela manutenção das Determinações DT.1 e DT.2, nos termos como pontuados derradeiramente pela SFE.

Brasília, 30 de maio de 2023.



(Assinado digitalmente)
RICARDO LAVORATO TILI
Diretor